

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2056 -
2059/2532

พนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก	โจทก์
โจทก์ร่วม	โจทก์
นางสาวสุไร ชีระกาญจน์	โจทก์
นางก้อนทอง จ้อยเสือ กับพวก	จำเลย
นางสาวสุไร ชีระกาญจน์ โจทก์ร่วม	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 193, มาตรา 220

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง โจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง ฎีกาของโจทก์ร่วมเป็นการโต้เถียงการฟังพยานหลักฐาน ของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริง หาใช่ปัญหาข้อกฎหมาย ฎีกาของโจทก์ร่วมจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วม

โจทก์ร่วมเห็นว่า ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาคู่ความทั้งสองฝ่ายยัง โต้เถียงสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทกันอยู่จึงฟังไม่ได้ว่าที่ดินพิพาทเป็นของโจทก์ ร่วมโดยชอบ โจทก์ร่วมจึงไม่ใช่ผู้เสียหาย โดยรับฟังพยานบุคคลของจำเลยหักล้าง พยานเอกสารของโจทก์ร่วม จึงมีปัญหาว่า ศาลจะรับฟังพยานดังกล่าวได้หรือไม่ฎีกา ของโจทก์ร่วมจึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีสาระสำคัญอันควรได้รับการวินิจฉัย จากศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ร่วมไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ทนายจำเลยทั้งหกได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 118)

คดีทั้งสี่สำนวน โจทก์ฟ้องเป็นทำนองเดียวกันขอให้ลงโทษจำเลยทั้งหกตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 358,359,362,365,83ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษา รวมกัน

ระหว่างพิจารณา นางสาวสุไรธีระกาญจน์ ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาล ชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทุกสำนวน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 115)

โจทก์ร่วมจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 117)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์ร่วมล้วนมุ่งหมายให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริง ผิดแผกไปจากที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมา โดยอาศัยพยานหลักฐานในสำนวนจึงเป็น ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมนั้นชอบแล้วให้ยก คำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์ร่วมล้วนมุ่งหมายให้ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริง ผิดแผกไปจากที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมา โดยอาศัยพยานหลักฐานในสำนวนจึงเป็น

ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมนั้นชอบแล้วให้ยก
คำร้อง

(ปิ่นทิพย์ สุจิตกุล-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-เชียร ยุงทอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>